

1526041-90.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2293229/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 21060626 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 5294/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2293229 - 101º D.P. JDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526041-90.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526041-90.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2293229/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 21060626 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 5294/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2293229 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEMERSON THIAGO DE SOUSA NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de WEMERSON THIAGO DE SOUSA NASCIMENTO, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 16h15min, na Rua Antônio Burlini, altura do nº 184, Grajaú, nesta cidade, o acusado teria consigo e transportava, para fins de tráfico, 1.248 porções de cocaína e 158 de "crack", substâncias causadoras de dependências física e/ou psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 233/235. A denúncia foi recebida (fls. 121/123) providência ratificada a fls. 162/167. O réu, regularmente citado e

intimado (fls. 189), ofertou defesa preliminar (fls. 145/153). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno o I. advogado, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando o reconhecimento da confissão e a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Edmilson e José Eduardo relataram ter, durante patrulhamento rotineiro, avistado o réu conduzindo um veículo do modelo Fox, cor vermelha. O réu foi abordado numa rua onde entrou. No porta-malas do carro havia uma sacola contendo mais de mil porções de cocaína e cerca de cento e cinquenta de "crack". O réu informou às testemunhas que auferiria duzentos reais para levar as drogas de um bairro, Iporanga, à Chácara Santo Amaro como informou Edmilson ou Jardim São Norberto como mencionado por José Eduardo. Interrogado em juízo Wemerson Thiago confessou a prática delitiva. Disse que na época dos fatos estava desempregado e foi pedir dinheiro emprestado a um rapaz cujo nome preferiu não revelar. Disse que o tal homem negou-se ao empréstimo, mas ofereceu-lhe duzentos reais para transportar drogas do Jardim Iporanga até o Jardim São Norberto. Aceitou a proposta e fez uso do carro de sua esposa. Disse que é pai de cinco filhos e se declarou arrependido da prática criminosa. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal, como explicitado, comprovou que os fatos se deram na forma preconizada na exordial acusatória. Ademais, o réu admitiu a prática delitiva. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre o art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 8 anos, 4 meses de reclusão e 833 dias-multa no piso mínimo unitário legal. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de alguém que dispunha de mais de mil e quatrocentas porções de entorpecentes de duas espécies, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública. Em razão da confissão atenuam-se as sanções: 6 anos, 11 meses de reclusão e 695 dias-multa. Em razão da reincidência genérica do apenado - circunstância agravante que reconheço presente com base na condenação da 3ª Vara Criminal desta Capital comprovada nos autos (fls. 143/144) - impositiva a exasperação das sanções em um terço: 9 anos, 3 meses de reclusão e 926 dias-multa. É inviável a aplicação do §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em razão da reincidência do apenado. Ademais, mesmo que não se tratasse de pessoa reincidente, seu envolvimento com atividade criminosa restou demonstrado. Era o responsável pelo transporte de mais de mil e quatrocentas porções de entorpecentes. Como se sabe, tal atividade é perfeitamente organizada e escalonada havendo hierarquia de pessoas. Sendo assim, o réu não foi aleatoriamente eleito como quis, em vão, parecer, para levar as drogas de uma comunidade a outra. A quantidade de entorpecentes apreendida é muito expressiva, fato indicativo, de forma incontestada, da confiança que gozava no crime organizado. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP. Indefiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR WEMERSON THIAGO DE SOUSA NASCIMENTO, qualificado nos autos, às penas de 9 anos, 3 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 926 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se à Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Após o trânsito em julgado determino o

lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA